

HUNT *versus* HOLLIS.

Dorcet. Trespas & ejectment.

Cest jour ãent le jour appoint pur un trial al Barr p un Dorsetshire jury ã default des tous les jurors forsq trois apiert que le vic ad p le mandment le plaintiff countermand lour summons encount le gree del defendant que ore pria un trial, mes ceo ãent ore impossible, car le Court en tiel cas ne voilt supplier le jury ovesq un tales de circumstantibus mes ils offer p nonsuit le pl' ã record.

Et quant a les jurors que appieront ils voilunt que le defendant contribute al payment de eux al intent que ils continu' dëe indifferent hoïmes. Mes ils referr ceo al Secondary Hern p examiner & taxe costs p le defendant en satisfaction de son trouble & expences.

KNIGHT *versus* CHAPLEN.

Entred Hill. 1656. Ro. 1635.

Action sur le case.

Per special verdict al Somerset Ass. le cas appiert destre tiel. Le defendant agree a prender le plaintiff Anne Knight al feme deins trois mois ; le plaintiff apres ceo pria le defendant a revoke son promise & agreement ; le defendant dit que il voil luy espousa un semain devant & accordant a ceo ils fueñ espouse & si ceo fuit un revocation, ils pria le judgment del Court.

[78] Omittant ceo que fuit dit al Barr le Court semble que icy ne fuit aucun tiel doubt que require un special verdict. Mes que judgment doit estre done pur plaintiff. Car si deux assume destre espouse al Feast de Pascha, & ils sont espouse devant, ceo est un pformance del assumption, car ceo esteant un assumpsit founded sur parols poet p parols estre discharge, a fortiori sera discharge per performance al jour devant que ceo deveign possible dëe enfreint. Et p c ils vouch le opinion de *Langden & Stokes case*, Cro. 3. 389. 3 H. 6. 36, 37. b. Eodem modo quo oritur, eodem modo dissolvitur.

PACKMAN *versus* COLE.Devise al quater files, &c. & lun ad issue & moñ viv. devisor. *Ant.* 53.

Cest jour esteant le jour appoint pur le Court a doner judgment en cest cas que fuit argue le darreign term come vies devant.

Newdigate. Le point que est dubious en cest cas nest forsq un (sc.) si les files ou lour issue sont parceners, jointenants ou tenants in common. Et jeo tene que ils sont tenants in common & issint que judgment serra pur le plaintiff pur 16 part & p le residue le defendant nest culpable.

Pur le diversity inter limitation destate en le premises & l'abriding de ceo en le habendum vies, Co. Lit. f. 21. Pl. Com. 29. *Sundays case*, Co. 9. 128. Co. 8. 144. & *Baldwins case*, Co. 2. 23, 24.

Mes en nostre case semble a moy que l'estate limit en le premises nest my controled per le habendum mes est augmented.

Et quant al construction del testament vies *Hern & Allens case*, Hut. 85. Cro. f. 41. lou un intent contrary al ley serra void come serra un remainder sur un conditional fee. Pl. Com. 29. b.

Auxy si cest devise ad estre al estrangers sans question ils ont estre tenants in common, *Ratcliffs case*, Co. 3. 39. b. *Throughgood & Jaques case*, Cro. 53. *versus Collins*, est expresment sans argument q̃ ceux pols part and part like en un devise font tenancy in common, 1 El. Dyer 171. a. home devisa terre a ses heirs males de son corps engendř, & si contingat prædictus C. obire sine hæredibus de corpore suo legitime procreatis que ceo remain &c. & adjudg en cest case que ceo fuit special tail & que les heirs femals de son corps ne inheriter, 15 Eliz. Dyer 330. b.

Object. Le morant del file en le vie le devisor est un revocation.

[79] Resp. Nous ne doïmus adjudger un cas p le consequence mes ayant respect al premises.